BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Une commande non livrée

Durée : 60 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Proposition de correction et critères d’auto-évaluation. À vérifier avec le cours ; ne constitue pas un barème officiel.

Périmètre de révision

Droit - Terminale : La formation du contrat : offre, acceptation et force obligatoire
Droit - Terminale : Force obligatoire, effet relatif et sanctions de l’inexécution
Droit - Terminale : Responsabilité contractuelle ou délictuelle : un contrat lie-t-il les parties ?
Droit - Terminale : Les conditions de la responsabilité délictuelle : fait générateur, dommage, causalité
Droit - Terminale : Les conditions de validité : consentement, capacité, contenu licite et certain
Droit - Terminale : Responsabilité civile et responsabilité pénale : réparer ou punir

Proposition de corrigé et barème indicatif

1. Identifiez les parties, leurs obligations principales et les éléments établissant la formation du contrat. (3 points)

Café du Parc est l'acheteur et EquipPro le vendeur. L'acheteur doit payer le prix et le vendeur délivrer la machine convenue. L'accord écrit sur la machine, ses caractéristiques, le prix et la livraison traduit la rencontre de l'offre et de l'acceptation. La capacité et le consentement ne sont pas contestés dans les faits : il n'y a pas lieu d'inventer un vice.

Critères de réussite

- Parties qualifiées : 1 point.

- Obligations réciproques : 1 point.

- Accord et formation reliés aux faits : 1 point.

2. Caractérisez l'inexécution et présentez deux sanctions juridiquement envisageables, sans affirmer leur automaticité. (3 points)

La machine n'est pas délivrée à la date convenue alors que le prix a été payé : c'est une inexécution de l'obligation de délivrance. L'acheteur peut notamment demander l'exécution en nature si ses conditions sont remplies, ou envisager la résolution selon les conditions légales, ainsi qu'une réparation d'un préjudice établi. Le choix et le cumul ne sont pas automatiques : il faut respecter les conditions propres à chaque sanction.

Critères de réussite

- Inexécution qualifiée : 1 point.

- Deux sanctions cohérentes : 1 point.

- Conditions et absence d'automaticité : 1 point.

3. Déterminez le régime de responsabilité pertinent pour le retard et analysez les deux préjudices demandés. (4 points)

L'acheteur et le vendeur sont liés par le contrat : la demande fondée sur le retard relève de la responsabilité contractuelle. L'inexécution est reconnue. Les 250 euros de location constituent une dépense établie et reliée au retard. La perte de clientèle de 5 000 euros n'est pas suffisamment étayée dans ce dossier ; elle ne peut être tenue pour démontrée simplement parce qu'elle est réclamée.

Critères de réussite

- Régime contractuel justifié : 1 point.

- Manquement établi : 1 point.

- Location : préjudice et causalité : 1 point.

- Réserve justifiée sur les 5 000 euros : 1 point.

4. Analysez la responsabilité du fait personnel en distinguant fait générateur, dommage et lien de causalité. (4 points)

Le geste imprudent de Raphaël constitue le fait fautif. Les dégâts à l'ordinateur sont un dommage matériel ; le devis de 800 euros est un élément d'évaluation. La reconnaissance du geste et le témoignage relient les dégâts au café renversé : lien de causalité. Aucun contrat ne lie Léa à Raphaël pour cet événement, ce qui oriente vers la responsabilité extracontractuelle du fait personnel. La réparation doit correspondre au préjudice établi, pas à une punition.

Critères de réussite

- Faute : 1 point.

- Dommage caractérisé : 1 point.

- Causalité : 1 point.

- Régime et finalité réparatrice : 1 point.

5. Énoncez et expliquez les trois conditions générales de validité d'un contrat. (3 points)

Le consentement des parties doit exister et être exempt de vice ; les parties doivent avoir la capacité de contracter ; le contenu doit être licite et certain. La contrepartie et les règles particulières peuvent appeler d'autres contrôles selon les contrats, mais ne remplacent pas ces trois conditions générales de l'article 1128.

Critères de réussite

- Consentement : 1 point.

- Capacité : 1 point.

- Contenu licite et certain : 1 point.

6. Distinguez les finalités de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale. Peuvent-elles concerner les mêmes faits ? (3 points)

La responsabilité civile vise à réparer un dommage subi par une victime. La responsabilité pénale vise à sanctionner une infraction et à protéger la société. Les mêmes faits peuvent engager les deux lorsque leurs conditions respectives sont réunies ; la réparation versée à une victime ne se confond pas avec l'amende payée au Trésor public.

Critères de réussite

- Finalité civile : 1 point.

- Finalité pénale : 1 point.

- Cumul possible et distinction des sommes : 1 point.